

공동출원 및 실시에 관한 협약서

해양경찰연구센터 센터장 ○○○(이하 “센터장“이라 한다)과 ○○주식회사 ○○○ (이하 “○○(주)“이라 한다)이 ____년__월__일 체결한 공동연구협약서 따라 공동 개발한 “_____“에 대하여 공동발명의 적절한 보존 및 관리를 위하여 공동출원 및 실시에 관하여 다음과 같이 체결한다.

제1조(산업재산권의 공유 및 지분) “연구센터“와 “○○(주)“은 다음 발명(이하 “본 발명“이라 한다)에 관계되는 산업재산권을 받을 수 있는 권리와 산업재산권은 공유한다

- 발명의 명칭 : _____
- 발명의 내용 : _____
- 지분 : 연구센터__%, ○○(주)__%

제2조(특허료 등의 납부) ①본 발명의 공동출원 및 등록 등에 따른 변리사의 수수료는 “연구센터“와 “○○(주)“의 지분에 따라 부담한다. 다만, “연구센터“와 “○○(주)“이 따로 정한 경우에는 그에 따른다.

②특허법 제83조의 규정에 따라 “○○(주)“에게만 적용되는 출원료 및 특허료(연차료를 포함한다. 이하 “특허료“라 한다)는 “○○(주)“이 부담한다.

제3조(특허권의 권리존속 유지의무 등) ①“○○(주)“은 설정등록된 공유특허권에 대하여 존속기간 만료일까지 권리존속 유지의무를 가진다.

②“○○(주)“은 특허법 제79조·제81조·제81조의2의 규정에 따른 납부기간 이내에 특허료를 납부하여야 한다.

③“연구센터“는 “○○(주)“이 특허법 제79조의 규정에 따른 납부 기간까지 특허료를 납부하지 않을 경우에는 특허료 납부기간 이내에 납부할 수 있도록 통지를 하여야 한다.

제4조(공유특허권의 지분 포기 등) ①“○○(주)“은 제3조 제2항의 규정에 의한 납부기간 이내에 특허료를 납부할 의사가 없는 경우에는 특허법 제79조의 규정에 의한 정상 납부기간 이내에 “연구센터“에게 이 사실을 통지하여야 한다.

②“○○(주)“은 “연구센터“에게 공유특허권의 지분 포기를 통한 권리의 말소등록 절차에 필요한 서류를 제출하여야 하고, “○○(주)“은 “연구센터“의 말소등록에 따른 서류 제출요청에 적극적으로 협조하여야 한다.

③“○○(주)“은 공유특허권의 지분 포기를 통한 권리의 말소등록절차를 이행하지 아니하여 공유 국유특허권의 소멸 또는 이에 따라 발생하는 모든 손해에 대하여 책임을 진다.

제5조(공유자의 실시·실시료) ①“연구센터“ 또는 “○○(주)“은 “연구센터“과 “○○(주)“ 이외의 자에 대하여 본 발명의 실시를 허락할 때에는 공유자의 동의를 얻어야 한다.

②“○○(주)“이 영리법인인 경우 출원이후 본 발명을 실시하고자 할 경우에는 “연구센터“와 실시계약을 체결하여 아래 방식에 의해 산정된 실시료를 납부하여야 한다.

- 아 래 -

실시료 : 총 판매 예정수량 × 제품의 판매단가 × 점유율 × 기본율 × 지분율

1. 총 판매수량 또는 총 판매예정수량 : 실시기간중 매연도별 판매수량 또는 판매 예정수량의 합계

2. 제품의 판매단가 : 실시기간중 매연도별 공장도 가격

3. 점유율 : 단위제품을 생산하는데 있어서 본 연구결과가 이용되는 비율

4. 기본율 : 3%

5. 지분율 : 계약서상 연구센터의 지분율

③제1항의 실시는 특허법 제2조제3호에 해당하는 행위를 말한다.

④제1항에 따라 제3자에게 본 발명의 실시를 허락할 경우 “연구센터“와 “○○(주)“은 별도의 계약을 체결할 수 있으며, 설정등록 시까지 존속한다.

제6조(산업재산권 설정 후의 실시) ① 산업재산권 설정 후의 실시관계에 있어 “연구센터“의 지분에 해당하는 부분은 “공무원 직무발명의 처분·관리 및 보상 등에 관한 규정“에 따르며, “○○(주)“의 지분에 따른 실시는 “○○(주)“의 자체 규정에 따른다.

②“○○(주)“은 특허 등록 후 매년 특허권 유지를 위한 연차료를 부담하며, 만약 “○○(주)“이 특허권 유지를 포기하고자 하는 경우에는 사전에 “연구센터“에게 지분을 양도하여 국유특허로 온전히 귀속되도록 협조하여야 한다.

제7조(비밀유지) 양 당사자는 본 기술에 대한 일체의 자료, 아이디어 및 본 기술개발 중에 지득한 양 당사자의 기술정보 또는 영업 비밀을 제3자에게 누설해서는 안된다.

제8조(협약의 변경 및 해약) ① 본 협약으로 정하는 것 외에는 본 협약의 기타 필요한 사항에 대해서는 “연구센터“와 “○○(주)“이 협의하여 정한다.

② “연구센터“ 또는 “○○(주)“이 상기 협약내용을 위반하거나 산업재산권 출원 및 실시 에 불성실한 경우 본 협약을 해약할 수 있다.

제8조(협약의 효력) 본 협약은 “연구센터“와 “○○(주)“이 서명하거나 날인한 날로부터 유효한 것으로 본다.

본 협약의 체결을 증명하기 위하여 협약서 2부를 작성하여 “연구센터“와 “○○(주)“ 쌍방이 기명 날인하고, 각각 1부씩 보관한다.

○○○○년 ○○월 ○○일

연구센터 : 충청남도 천안시 동남구 병천면 충절로 1687(병천리331)

해양경찰연구센터장 ○ ○ ○ (인)

○○(주) : ○○도 ○○시 ○○로 ○○길

○ ○ ○ (인)